



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
11ª Vara Cível e Empresarial de Belém**

Praça Felipe Patroni, S/N, FÓRUM CÍVEL - 2º ANDAR, Cidade Velha, BELÉM - PA - CEP: 66015-260 , e-mail:11civelbelem@tjpa.jus.br
/ Fone: (91) 32052220

Processo:0910415-20.2023.8.14.0301

Classe:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ADEMIR ROBERTO RUSCHEL

REU: JOSE RANOLFO DE SOUSA MATOS, ANNY CHRISTINA DE MOURA MATOS

DECISÃO/MANDADO

DESTINATÁRIO

Nome: JOSE RANOLFO DE SOUSA MATOS

Endereço: Rua E, 251, Conjunto Mendara II, Marambaia, BELÉM - PA - CEP: 66615-640

Nome: ANNY CHRISTINA DE MOURA MATOS

Endereço: Rua E, 251, (Conjunto Mendara), Marambaia, BELÉM - PA - CEP: 66615-640

FINALIDADE

CITAR O RÉU/REQUERIDO

DECISÃO/MANDADO

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por ADEMIR ROBERTO RUSCHEL, devidamente

qualificado nos autos em face de JOSÉ RANOLFO DE SOUSA MATOS e ANNY CRISTINA DE MOUTA MATOS, ambos qualificados na inicial.

Alega o autor que firmou contrato de compra e venda de imóvel com os requeridos.

Aduz que efetuava as transferências de recursos por pix e transferências bancárias, geralmente sem recibo ou qualquer outra formalidade e que fez várias transferências a título de adiantamento para viabilizar as documentações necessárias para o financiamento do imóvel.

Juntou documentos.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem, o pedido de tutela de urgência e a consequente concessão da tutela, se fundamenta em dois requisitos basilares: um, **a probabilidade do direito** e outro o risco de dano ou a utilidade a processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Assim, pode o magistrado, conceder a tutela requerida, nos termos do art. 273 do CPC, quando encontra os requisitos ensejadores e justificadores para a concessão da medida pleiteada.

No caso em tela, entendo que os elementos acima citados não estão presentes, de forma a ser alcançado em juízo sumário e preliminar, de modo que este juízo se convença da necessidade e utilidade da medida de urgência. O pedido da autora depende de dilação probatória maior para que este juízo chegasse a um melhor convencimento do pedido de urgência.

O pedido que justifica a tutela de urgência, salvo melhor juízo, deveria vir **demonstrando** a existência dos requisitos para concessão da medida, aqueles definidos nos artigos acima mencionado. Nesse sentido, quer o autor nesta sede de tutela de urgência, uma obrigação, sem que haja fortes indícios de possibilidade do direito, nos seus argumentos e nos elementos probatórios. O direito alegado só poderá ser apreciado após a instrução processual, garantido o devido processo legal, com a ampla defesa e o contraditório.

Face a ausência de robustez dos documentos apresentados e, ainda, não caracterizado o cenário emergencial, INDEFIRO, A PRIORI, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA requerida.

Ademais, citem-se os réus para que, querendo, apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, ser decretada a sua revelia, com a consequente confissão quanto à matéria de fato, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRM.

Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, neste último caso devidamente certificado, voltem-me conclusos.

Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, 24 de abril de 2024.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz(a) Resp. pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

OBSERVAÇÃO:

	Procure um(a) advogado(a) para apresentar a sua defesa no processo. Caso não possa contratar um(a) advogado(a), procure a Defensoria Pública ou os Núcleos de Prática Jurídica
	Apresente sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Esse prazo é contado a partir do dia em que o mandado for juntado ao processo
	Caso a defesa não seja apresentada no prazo, as alegações de fato do autor serão consideradas verdadeiras e o processo seguirá mesmo sem a sua participação (revelia)
	Caso você queira fazer um acordo, informe ao seu advogado(a) ou à Defensoria Pública

Para ter acesso a Petição inicial e aos documentos do processo, nos termos do artigo 20 da resolução 185 do CNJ, basta acessar o link ou QR Code abaixo e informar a chave de acesso.

Observação: Processos em Segredo de Justiça os documentos não aparecerão na consulta Pública, devendo a parte procurar a Vara ou usar os meios de comunicação existentes pelo Tribunal



(91) 32052220



11civelbelem@tjpa.jus.br

DOCUMENTOS ANEXOS

